مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون (ويحرم عليه) أى على القاضى (أخذ الرشوة) بتثليث الراء وكذا هدية (و) يحرم (ان يسار أحد الخصمين أو يضيفه) دون الآخر أو يلقنه حجته لما فى ذلك من الاعانة على خصمه وكسر قلبه (أو يقوم له دون الآخر) أو يعلمه كيف يدعى الا أن يترك ما يلزم ذكره كشرط عقد وسبب ونحوه فله أن يسأله عنه لانه لا ضرر على صاحبه فى ذلك (ويحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا) لانه ربما حمله الغضب على الجور فى الحكم (أو) يقضى (وهو حاقن) البول (أو فى شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج) لان ذلك كله يشغل الفكر الذى يتوصل به الى اصابة الحق فى الغالب ويمنع حضور القلب فهو فى معنى الغضب المنصوص عليه فيجرى مجراه (فان خالف وحكم) فى حالة لا يحل له الحكم فيها كما لو حكم وهو غضبان ونحو ذلك (صح ان أصاب الحق) ذكره القاضى فى المجرد وكان للنبى صلى الله عليه وسلم القضاء مع ذلك (ويحرم عليه أن يحكم بالجهل) لما فيه من الوعيد الشديد (أو) يحكم (وهو متردد) فى حكم الله تعالى فى الواقعة (فان خالف وحكم لم يصح) حكمه (ولو أصاب) بالحكم (الحق ويوصى) القاضى وجوبا (الوكلاء والاعوان) الذين (يبابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع) لان فى ضد ذلك ضررا بالناس فيجب عليه أن يوصيهم بما يزول به الضرر عن الناس (ويجتهد) القاضى (أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة) لان كونهم كذلك أقل شرا فان الشباب شعبة من الجنون ولان الحاكم تأتيه النساء وفى اجتماع الشباب بهن ضرر عظيم (ويباح له) أى للقاضى قال فى المبدع والاشهر انه يسن له (أن يتخذ كاتبا) لان الحاكم يكثر اشتغاله ونظره فى أمر الناس فلا يمكنه أن يتولى الكتابة بنفسه وان أمكنه الكتابة بنفسه جاز له اتخاذ الكاتب والاستنابة فى الكتابة أولى من توليتها بنفسه (ليكتب الوقائع ويشترط كونه) أى الكاتب (مسلما مكلفا عدلا ويسن كونه حافظا عالما) لان فى ذلك اعانة على أمره وكونه حرا ليخرج من الخلاف وكونه جيد الخط ليكون أكمل وكونه عارفا فانه فى الكافى لانه ان لم يكن عارفا أفسد ما يكتبه بجهله

(باب طريق الحكم وصفته)

طريق كل شئ ما يتوصل به الى ذلك الشئ والحكم فصل الخصومات (اذا حضر الى الحاكم خصمان فله أن يسكت حتى يبتدئا) أى حتى تكون البداءة بالكلام من جهتهما (وله أن يقول أيكما المدعى) لان سؤاله عن المدعى منهما لا تخصيص فيه لو اجد منهما فجاز لذلك (فاذا ادعى أحدهما) أى أحد الخصمين (اشترط كون الدعوى معلومة) أى كونها بشئ معلوم لان المدعى عليه اذا اعترف بما ادعى عليه به وطلب المدعى من الحاكم الزامه به وجب على الحاكم الزامه والالزام بالمجهول لا يصح فلذلك اعتبر كونها معلومة الا فى وصية بمجهول واقرار وخلع على مجهول (و) يشترط (كونها مما يمكن عما يكذبها) فلا تصح على انسان انه قتل أو سرق من مدة عشرين سنة وسنه دونها أو ادعى بنوة انسان لا يمكن كونه منه (ثم ان كانت) الدعوى (بدين اشترط كونه) أى الدين (حالا) قال فى الترغيب الصحيح تسمع فيثبت أصل الحق للزوم فى المستقبل كدعوى تدبير انتهى (وان كانت) الدعوى (بعين) كفرس ونحوها (اشترط حضورها المجلس الحكم لتعين بالاشارة) لانتفاء اللبس بتعينها (فان كانت) العين المدعى بها (غائبة عن البلد)